



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.006332/2019-45

Data do julgamento: 22/12/2022

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados:

Gensa Serviços Digitais S.A.

Gabriel Tomaz Barbosa

Ementa: Oferta pública de contratos de investimento coletivo, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condeção de **Gensa Serviços Digitais S.A. (Zero10 Club)** e de **Gabriel Tomaz Barbosa** à penalidade de **multa pecuniária** a ser aplicada a cada um, individualmente, no valor de R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do prévio registro perante a CVM nem sua dispensa, em infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e nos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, acompanhou as conclusões do voto da Diretora Relatora, tendo apresentado manifestação de voto com comentários sobre gravidade dos fatos e a inexistência de vácuo legislativo que impossibilite o enfrentamento às fraudes envolvendo ofertas irregulares de valores mobiliários, ainda que praticadas com roupagem “tech” ou chamariz envolvendo criptoativos.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interponem recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021

Ausentes os acusados e seus representantes, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o Procurador Felipe Portela, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 02/01/2023, às 15:09, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 03/01/2023, às 09:45, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 03/01/2023, às 10:11, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 03/01/2023, às 16:24, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 19/01/2023, às 13:16, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1680171** e o código CRC **721EFB84**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1680171** and the "Código CRC" **721EFB84**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.006332/2019-45

Reg. Col. 1589/19

Acusados: Gensa Serviços Digitais S.A.
Gabriel Tomaz Barbosa

Assunto: Oferta pública de contratos de investimento coletivo, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Gensa Serviços Digitais S.A. (“Zero10 Club”)¹ e de seu único sócio e administrador Gabriel Tomaz Barbosa (“Gabriel Barbosa” e, em conjunto com Zero10 Club, “Acusados”), para apurar alegada realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19, *caput*², da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º, *caput*³, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 400/2003, ou sua dispensa nos termos dos art. 19, §5º, I⁴ da Lei nº 6.385/1976 e art. 4º, *caput*⁵, da ICVM nº 400/2003.

2. O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM nº 19957.009381/2018-59 (“PA de Origem”), instaurado para tratar de uma denúncia e três consultas à CVM, todas formuladas por investidores ou potenciais investidores da Zero10 Club, as quais apontavam para indícios de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (“CIC”).

¹ Consoante ficha cadastral da Gensa Serviços Digitais S.A. perante a Receita Federal do Brasil, constante dos autos, em 09.10.2018, tratava-se de empresa individual de responsabilidade limitada e valia-se da denominação “Zero10 Club”, sob a qual praticou os atos apurados inicialmente neste PAS.

² Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

³ Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

⁴ Art. 19. (...) § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).

⁵ Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. A denúncia⁶ foi apresentada em 19.10.2018, e segundo o denunciante: “[a] empresa <https://zero10.club/> oferece remunerações de até 15% fixos e garantidos sobre participações em operações no mercado de criptomoedas. Aparentemente não está regular e está recrutando investidores em um esquema parecido com pirâmide financeira. Possível fraude”.

4. Em 21.09.2018, foi encaminhada a primeira consulta⁷, em que foi relatado que a Zero10 Club “se autodenomina ‘empresa intermediadora de ativos digitais autorizada pela Revenda de Cotas’ e que [esta] promete o pagamento de dividendos entre 5% e 15% ao mês do valor investido, com a promessa de recompra pelo valor integral ao final de 36 meses”, bem como que existia uma “comissão para quem indica equivalente a 10% sobre o valor investido pelo indicado”. Ainda segundo o consulente, “[p]ela lógica, isso parece uma pirâmide financeira, o que seria um crime contra a economia popular (...)”, e indagou: “[h]á algum registro ou pedido de registro em andamento junto a CVM para (...) esta instituição?”.

5. As outras duas consultas, protocoladas em 09.10.2018 e 23.10.2018⁸, pelo mesmo consulente, apresentam informações e preocupações consonantes com a primeira, também fazendo menção à existência de uma comissão de indicação, por se tratar de “marketing de rede”, e questionando a legalidade da oferta. Na última, o consulente faz menção, ainda, ao fato de que “[o]s depósitos e resgates (...) são feitos através da GenBit Exchange”.

6. Em resposta às referidas consultas e denúncia, a Gerência de Orientação aos Investidores 2 – GOI-2 informou que a Zero10 Club não estava registrada na CVM e, portanto, não poderia exercer as atividades ou prestar os serviços regulamentados pela Lei nº 6.385/1976 (p. ex. análise, consultoria ou distribuição de valores mobiliários). Além disso, explicou que, caso se constatasse indícios de crime contra a economia popular, caberia à CVM oficiar o Ministério Público competente, para a realização das providências cabíveis, e que, de todo modo, havia sido instaurado PA para apurar as atividades da Zero10 Club (i.e. o PA de Origem).

II. FATOS

7. No âmbito do PA de Origem, em 08.01.2019, foi enviado aos Acusados o Ofício nº 4/2019/CVM/SER/GER-3⁹, fazendo referência ao conteúdo do *website* da Zero10 Club, por meio do qual estava sendo ofertada oportunidade de investimento, e solicitando informações e documentos, incluindo nome e qualificação completa das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela Zero10 Club; cópia de contratos apresentados aos clientes que aderem à oferta; e explicação

⁶ Doc. 0783981.

⁷ Doc. 0783915.

⁸ Docs. 0783978 e 0783974, respectivamente.

⁹ Doc. 0784042.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

referente a que garantia seria capaz de lastrear o rendimento mensal prometido, bem como de que forma esse seria obtido. Não foi recebida, contudo, qualquer resposta ao referido ofício.

8. Em 12.03.2019, por meio do Memorando nº 22/2019-CVM/SRE/GER-3¹⁰, a SRE concluiu (i) existirem *“fortes indícios de que (...) estamos diante de uma fraude, do tipo que poderia ser classificada como ‘Esquema Ponzi’ ou ‘Pirâmide Financeira’”*¹¹; e (ii) pela irregularidade da oferta pública de valor mobiliário, por parte da Zero10 Club, sem registro ou dispensa pela CVM.

9. Para tanto a SRE analisou o *website* da Zero10 Club, bem como a subsunção do investimento ofertado ao conceito de CIC trazido pelo art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976, nos seguintes termos:

- (i) **“Há investimento?”** – *“Sim, (...) o investimento é feito por aquisição de Cotas Empresariais com Garantia pela ZRH Capital, no formato de SCP – Sociedade em Contas de Participação. O pagamento é realizado em bitcoin via GENBIT (...)”*;
- (ii) **“Esse investimento é formalizado por um título, ou por um contrato?”** – *“Sim, a formalização do investimento se dá por um contrato (...)”*;
- (iii) **“O investimento é coletivo?”** – *“Sim, na medida em que é oferecido indistintamente e pode ser adquirido por vários investidores”*;
- (iv) **“Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores?”** – *“Sim. (...) o rendimento mensal é entre 5% e 15%, a depender do valor do investimento (básico, premium, ou gold)”*; e
- (v) **“A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros?”** – *“Sim. ‘A empresa, por ser uma intermediadora de ativos digitais, transforma a compra das cotas em ativos digitais, faz a locação desse seu ativo, pagando (...) locação mensal de 5% a 15%.’”*

10. Nesse sentido, ao concluir que o investimento ofertado consubstanciava oferta de valor mobiliário – porquanto passível de enquadramento no conceito legal de CIC –, a SRE discorreu sobre a natureza pública da oferta, pontuando que: *“[q]uanto aos elementos objetivos da oferta, quais sejam, os meios e instrumentos utilizados para fazer chegar sua emissão aos potenciais investidores, podemos verificar que se enquadra no inciso III do §3º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 regulamentado pelo artigo 3º da Instrução CVM nº 400/03”*. Destacou, também, a utilização de *“meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou*

¹⁰ Doc. 0784115.

¹¹ Para tanto, considerou-se os seguintes elementos: *“o rendimento oferecido aos potenciais investidores é muito elevado (garantia de rentabilidade mensal de até 15%)”*; *“os investidores somente pode fazer o investimento por meio de criptomoedas adquiridas via Corretora GENBIT”*; *“empresa pouco transparente, não é possível obter informações de como funciona a atividade”*; *“a controladora Zinger Holding S.A. está sediada em Belize, um paraíso fiscal”*; *“oferecem um programa que parece um Marketing de Relacionamento ou Multinível (...) Deixando claro o foco no recrutamento de novos investidores”*; *“O programa oferece comissões até o 6º grau, o que é elevado”*; e *“a empresa Zero10 Club e seu sócio não são registrados nesta CVM”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

outras redes abertas de computadores e correio eletrônico)”. Além disso, fez referência ao Parecer nº 32/2005 da CVM, segundo o qual “*o uso da Internet como meio de divulgação caracteriza a oferta como pública, salvo no caso das medidas preventivas e situações especiais elencadas no parecer*” e ao fato de que “*(...) nenhuma dessas medidas foram tomadas*”.

11. Por fim, a SRE encaminhou o referido Memorando à Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), “*para ciência no que se refere a pirâmide financeira, bem como, no que se refere a oferta irregular de valores mobiliários, quanto a pertinência da edição, pelo Colegiado da CVM, de deliberação de **Suspensão da Oferta** [(“**Stop Order**”)], sob cominação de multa*” (grifo do original). Em 15.03.2019, a PFE manifestou-se pela pertinência da edição da *Stop Order*, no caso, por meio do Parecer nº 00047/2019/GJU-2/PFECVM/PGF/AGU¹².

12. Em 26.03.2019, o Colegiado da CVM, por unanimidade, aprovou¹³ a edição da *Stop Order*, por meio da Deliberação CVM nº 813¹⁴, publicada em 27.03.2019, e comunicada aos Acusados por meio do Ofício nº 66/2019/CVM/SRE/GER-3¹⁵, em 28.03.2019.

13. Contudo, em 09.05.2019, foi encaminhada nova consulta¹⁶ à CVM, pela qual foi relatado que “*investidores da Zero10 estão propagando esta Certidão [se referindo a documento anexo ao protocolo da consulta] emitida pela CVM em 24.04.2019 (...) como um documento que invalida a Deliberação CVM nº 813 (...), e alegam que eles agora estão em conformidade com a CVM pois a Certidão diz que: ‘não constam Processos Administrativos Sancionadores da Comissão de Valores Mobiliários em face de Zero10 Club (...)’; e indagado: “[g]ostaria de saber da validade desta Certidão e se eles podem usá-la como subterfúgio para continuar captando novos investidores, mostrando uma suposta regularidade da empresa junto à CVM*”.

14. Em 16.05.2019, outra consulta¹⁷ à CVM foi protocolada. Dessa vez, o consultante descreve que investiu na Zero10 Club, por meio de depósito realizado em conta bancária de titularidade da empresa “*Indaco Equilíbrio*”, mas que “*eles mudaram o nome (...) para Arbor Serviços de Gestão Financeira Ltda.*”. Segundo o consultante:

“eles são estelionatários, pois, desde o dia 02.05.2019, tento resgatar o meu investimento e ele[s] não devolvem o meu dinheiro, eles se camuflam, pois, para entrar no negócio, mandam a gente depositar nesta empresa indaco, mandam a gente fazer o cadastro numa corretora de criptomoedas GENBIT q[ue] é uma corretora fake (...). ZRH capital que eles dizem ser uma seguradora (...) também faz parte do grupo.”

¹² Doc. 0784121.

¹³ Reunião do Colegiado nº 10/2019 (Doc. 0784146).

¹⁴ Doc. 0784128.

¹⁵ Doc. 0784136.

¹⁶ Doc. 0784152.

¹⁷ Doc. 0784161.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

15. Posteriormente, foram recebidas, pela CVM, três outras comunicações referentes à Zero10 Club: uma denúncia, protocolada em 08.06.2019¹⁸; e duas consultas, tendo sido a primeira protocolada em 07.06.2019¹⁹ e a segunda em 12.06.2019²⁰.

16. O denunciante informou que a Zero10 Club, *“apesar de já ter sido proibida pela CVM de continuar suas atividades (...) continua atuando e de maneira forte e consistente em Curitiba”*. Adicionalmente, ponderou que *“provavelmente [os “cabeças”] já estão cometendo outros crimes como lavagem de dinheiro e uso de laranjas”*. Por fim, fez menção a documento incluso como anexo, o qual consistiu em extenso material publicitário da Zero10 Club. O primeiro consulente suscitou dúvida sobre se a operação da Zero10 Club seria uma pirâmide financeira e, ao final, indagou se ela estava autorizada pela CVM. O segundo consulente, por sua vez, limitou-se a informar que Zero10 Club continuava a atuar, inobstante a edição da Deliberação CVM nº 813.

17. À luz do conteúdo dessas consultas e denúncias, bem como a partir da constatação de que, de fato, a Zero10 Club continuava a ofertar o investimento objeto da *Stop Order*²¹, a SRE emitiu o Relatório nº 83/2019-CVM/SRE/GER-3²², que resultou no envio, em 17.06.2019, dos Ofícios CVM nº 158 e 159²³ aos Acusados, por meio dos quais foi aplicada multa cominatória diária de R\$ 5.000,00, por descumprimento à Deliberação CVM nº 813, pelo prazo de 60 dias, nos termos do art. 14 da então vigente ICVM nº 452/2007, totalizando uma multa de R\$ 300.000,00 para cada Acusado, destacando que isso se dava sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações até então cometidas. No mesmo dia, a CVM divulgou em seu *website* comunicado destinado ao público em geral²⁴, pelo qual reforçou alerta de atuação irregular por parte dos Acusados.

III. ACUSAÇÃO

18. Em 04.07.2019, a SRE lavrou termo de acusação no âmbito deste PAS (*“Termo de Acusação”* ou *“TA”*)²⁵, em que descreveu os fatos acima narrados e propôs a responsabilização dos Acusados pela realização de oferta irregular de valores mobiliários, em descumprimento ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e nos arts. 2º e 4º da ICVM nº 400/2003.

¹⁸ Doc. 0784316, p. 2.

¹⁹ Doc. 0784332.

²⁰ Doc. 0784316, p. 72.

²¹ Foram analisados diferentes documentos e informações juntados aos autos relativos à Zero10 Club: capturas de tela do seu *site* e de suas páginas em redes sociais da Zero10 Club; captura de tela de *sites* de organização de evento em que se incluía evento de sua organização; seu “Regulamento de Programa de Bonificação”; apresentação de *slides*, *folder*, matérias jornalísticas sobre a sua atuação; e minutas de contrato de constituição de sociedade em conta de participação denominada “Projeto Zero10.Club” e de termo de garantia de investimento.

²² Doc. 0784311.

²³ Respectivamente, docs. 0784337 e 0784338.

²⁴ Doc. 0785453.

²⁵ Doc. 0785631.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

19. A Acusação fundamentou o exame de materialidade da infração em dois pilares, sendo um relacionado à análise da natureza da oportunidade de investimento oferecida pela Zero10 Club sob o prisma do conceito legal de valor mobiliário; e o outro referente à verificação de enquadramento do oferecimento desse investimento no conceito de oferta pública.

20. No que tange ao primeiro aspecto, foram reiterados os argumentos que fundamentaram o Memorando nº 22/2019-CVM/SRE/GER-3, que sustentou a configuração do investimento ofertado pela Zero10 Club como CIC, consoante conceituado pelo art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976. Em síntese: (i) se tratava de investimento, por envolver a *“aquisição de Cotas Empresariais com Garantia pela ZRH Capital, no formato de SCP – Sociedade em Contas de Participação (...)”*, sendo *“[o] pagamento [...] realizado em bitcoin via GENBIT (...)”*; (ii) havia formalização do investimento por contrato; (iii) se tratava de investimento coletivo, *“na medida em que é oferecido indistintamente e pode ser adquirido por vários investidores”*; (iv) havia remuneração oferecida aos investidores, já que *“(...) o rendimento mensal é entre 5% e 15%, a depender do valor do investimento (básico, premium, ou gold)”*; e (v) essa remuneração tinha origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros, tendo em vista que *“[a] empresa, por ser uma intermediadora de ativos digitais, transforma a compra das cotas em ativos digitais, faz a locação desse seu ativo, pagando para você [ao investidor] locação mensal de 5% a 15%.”*

21. Quanto ao segundo aspecto, a Acusação enumerou diversos meios pelos quais a Zero10 Club realizou a oferta de seu investimento e que, segundo apontou, podem ser classificados como atos de distribuição pública nos termos do art. 19, §3º, da Lei nº 6.385/1976, consoante regulamentado pelo art. 3º, I a IV, da ICVM nº 400/2003, a saber: (i) páginas na rede mundial de computadores; (ii) página na rede social *Facebook*; (iii) perfil na rede social *Instagram*; (iv) canal na plataforma de compartilhamento de vídeos *Youtube*; (v) chamadas a eventos com o objetivo de captar clientes; e (vi) matéria em portal de notícias *online*.

22. A propósito, a Acusação transcreveu diversos trechos de textos relacionados a tais meios adotados no caso. Exemplificativamente: nos *websites*, destacou-se haver menções de que a *“Zero 10 é uma intermediadora de negócios e ativo digitais que oferece oportunidades de acesso à autonomia financeira”*, de que *“[é] possível realizar mensalmente o saque, durante os 36 meses de vigência do contrato”* e de que a Zero10 Club seria autorizada *“(...) pela Revenda de Cotas da Empresa Genbit”*; no *Facebook* e *Instagram*, havia a informação de que a *“Zero10.Club é um programa de vendas e bonificação que proporciona uma excelente oportunidade de negócios na intermediação de moedas digitais”*; e na matéria em portal de notícias, explicava-se que a *“Zero10.Club atua há dois anos no segmento, localizada em Campinas, SP e é uma intermediadora de negócios e ativos digitais, que, entre outros negócios, intermedia a cessão de*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cotas da empresa Genbit”, sendo que “[a] organização possui estruturas físicas no Brasil e no Exterior, estando preparada para atender diversos públicos” e que “[p]ara manter seus clientes bem informados, a empresa mantém plataforma que fornece material de apoio aos cotistas sobre o mercado das criptomoedas”.

23. Além disso, a SRE apontou para os seguintes documentos disponíveis na Internet, relacionados à oferta da Zero10 Club: (i) *“Regulamento do Programa de Bonificação”*; (ii) *“Apresentação com Slides da Zero10 Club”*; (iii) *“Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação Projeto Zero10 Club”*; (iv) *“Folder da Zero10 Club”*; e (v) *“Termo de Garantia de Investimento junto à Zero10 Club”*.

24. Ademais, a Acusação aduziu que “[a] simples manutenção da oferta junto ao público já é suficiente para comprovar que a Deliberação CVM nº 813/19 não foi cumprida, não havendo nem a necessidade de ter ocorrido a realização efetiva de investimento”, mas que, de todo modo, *“(…) a reclamação encaminhada em 16/05/2019 (doc. 0784161) reforça a comprovação de ocorrência da oferta, pois informa que foi efetivamente realizado investimento no Zero10 Club após a data da publicação da referida Deliberação”*.

25. Por fim, sobre a autoria das infrações, a SRE sustentou que a responsabilidade pelo seu cometimento deve recair sobre os Acusados pelas razões detalhadas a seguir.

26. Em relação à Zero10 Club, essa é *“(…) facilmente identificada como a responsável pelas ofertas públicas realizadas por meio de seu website (...)”,* já que *“[d]e acordo com a Ficha da Receita Federal emitida em 09/10/2018 (...) o CNPJ (...) está cadastrado com a denominação social de Zero10 Club e denominação comercial Gen Soluções Eireli”,* e *“(…) em Ficha da Receita Federal emitida em 28/03/2019 (...) o mesmo CNPJ (...) está cadastrado com a denominação social de GenBit e denominação comercial Gensa Serviços Digitais S.A.”*. Adicionalmente, afirma-se que *“(…) diversos documentos comprovam que Zero10 Club vendia participação acionária na Genbit”*.

27. Quanto a Gabriel Barbosa, a responsabilização, para a Acusação, tem amparo no disposto no art. 56-B da ICVM nº 400/2003, que *“considera que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela referida instrução”,* uma vez que os administradores da Zero10 Club *“deveriam cumprir a referida instrução e obter o registro previsto em seu art. 2º, ou a dispensa do registro prevista em seu art. 4º, antes de iniciar a oferta de valores mobiliários”* e o acusado, por sua vez, *“aparece, primeiramente, como responsável e único sócio no Cadastro da Receita Federal pela Gen Soluções Eireli (...) e depois como responsável e sócio-diretor da Gensa”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

28. Em acréscimo, o TA foi posteriormente aditado²⁶, em 21.07.2021, pela SRE, para refletir os fatos novos abaixo resumidos, acerca dos quais teve conhecimento no âmbito do PA nº 19957.007962/2019-37, instaurado para apurar o conteúdo de novas denúncias protocoladas perante a CVM, quanto à atuação da Zero10 Club. O aditamento se deu em atendimento ao Parecer nº 74/2021/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU²⁷, em que a PFE fez recomendação nesse sentido.

29. Segundo as novas denúncias²⁸, a Zero10 Club estaria atuando por intermédio de outras marcas de componentes integrantes do mesmo grupo econômico, quais sejam a Genbit e a Treepart. A propósito, no TA foram destacados os seguintes trechos das denúncias/consultas:

a) Em relação à Genbit: *"Bom dia, venho observando o crescimento de seguidores da Genbit Exchange na cidade de Cianorte-PR. Alegam não ser uma rede pirâmide, o que vem iludindo vários investidores. Estão com um Fórum Empresarial programado para o dia 17/07/2019,, que será realizado no Auditório Paraná moda Park, na cidade de Cianorte, Rodovia 082 - Zona 03. Um dos representantes locais se chama [R. R.] (...), e estará organizando o evento com mais representantes que virão de Campinas-SP"; e*

b) Em relação à Treepart: *"Gostaria de saber se a empresa Tree part é idônea? Sendo parte do grupo Genbit, Gensa, acredito que não. Gostaria de receber uma informação mais segura".*

30. Além disso, a Acusação relatou que, entre setembro e dezembro de 2019, mais 26 denúncias²⁹ foram juntadas ao referido PA, por meio das quais foram feitos apontamentos no sentido de que a Zero10 Club, principalmente pelo nome/marca Genbit, continuou ofertando investimentos de forma irregular, e com referências a diversos nomes/marcas: Genbit, Treepart, Gensa, Zero10 Club, Gen Soluções, Treep Club de Vantagens, New Tiger, DenkAcademy.

31. Ainda, ao analisar o *website* da Treepart, a SRE se deparou com a informação de que seria uma *holding* que detinha os nomes/marcas Genbit, New Tiger Digital e Guardiões do Futuro³⁰.

32. A Acusação também relatou que, dentre as denúncias, há aquelas³¹ que indicam que, em função da atuação da CVM, a Zero10 Club teria deixado de utilizar o nome/marca "Zero10" e passado a utilizar as demais: Treep Club de Vantagens, Genbit, e Treepart; informando, também, que as cotas adquiridas no âmbito da Zero10 Club teriam sido migradas para a Genbit.

33. Para a SRE, esses novos elementos *"demonstram que a Gensa Serviços Digitais S/A*

²⁶ Doc. 1297875.

²⁷ Doc. 1297630.

²⁸ Docs. 0815680 e 0815685.

²⁹ Docs. 0832901, 0895232, 0895245, 0895253, 0895255, 0895259, 0895261, 0895265, 0895269, 0895271, 0895274, 0895276, 0895279, 0895283, 0895285, 0895297, 0895301, 0895302, 0895307, 0895308, 0895309, 0895320, 0895330, 0895331, 0895339 e 0952009.

³⁰ Doc. 0815686.

³¹ Docs. 0895245, 0895259, 0895265, 0895271, 0895297, 0895279, 0895330 e 0828243.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

[Zero10 Club] continuou a ofertar investimentos, de modo semelhante ao que ofertava antes da Deliberação CVM nº 813/2019, da aplicação de multa e dos alertas feitos pela CVM, tendo apenas deixado de utilizar a marca Zero10 Club, mediante a utilização de outras marcas”, de modo que “as evidências mostram a ocorrência de uma irregularidade continuada (...)”. Segundo apontou, a oferta teria sido interrompida após a página da Genbit ter sido desativada em meados de 2020, o que foi noticiado por diversos *websites* especializados em ativos digitais³².

34. Por fim, a área técnica aduziu que *“cabe observar que na avaliação da relevância da conduta, da expressividade da ameaça e da lesão ao bem jurídico tutelado, restam claros os seguintes pontos”*: (i) *“o grau de reprovabilidade e da repercussão da conduta é alto”*; (ii) *“o volume de pessoas envolvidas demonstra a expressividade dos prejuízos causados a investidores”*; (iii) *“o volume de pessoas envolvidas indica que os valores relacionados à conduta podem ser expressivos”*; (iv) *“o impacto da conduta na credibilidade do mercado de capitais é expressivo”*; e (v) *“o desrespeito à deliberação de suspensão de oferta e a propagação de Certidão emitida pela CVM que supostamente invalidaria a referida deliberação (...) demonstram a ausência de boa-fé por parte do ofertante”*.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM

35. A PFE se manifestou³³ pela adequação do Termo de Acusação ao disposto no art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008, vigente à época, bem como destacou que foi dada a oportunidade de manifestação prévia aos Acusados, nos termos do art. 11 da mesma Deliberação.

36. Observou, ainda, que deveria ser enviada ao Ministério Público Federal nova comunicação de caráter complementar ao Ofício nº 131/2019/CVM/SGE³⁴ (expedido após a elaboração do Memorando nº 22/2019-CVM/SRE/GER-3), uma vez que a oferta de valores mobiliários sem o devido registro ou autorização da CVM configura crime previsto no inciso II do art. 7º³⁵ da Lei nº 7.492/1986, além de apresentar indícios de crime contra economia popular, sobretudo, no que tange o art. 2º, IX³⁶, da Lei nº 1.521/1951.

³² Docs. 1220769, 1220770 e 1220775.

³³ Doc. 0801863.

³⁴ Doc. 0784156.

³⁵ Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: (...) II - sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados; (...).

³⁶ Art. 2º (...) IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

V. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E AO ESTADUAL

37. Nos termos do disposto ao artigo 9º, *caput* e §1º, da Lei Complementar 105/2001³⁷, foi feito o envio de comunicações ao Ministério Público, realizada por meio do Ofício nº 131/2019/CVM/SGE, em 14.05.2019³⁸, e do Ofício nº 320/2019/CVM/SGE, em 25.11.2019³⁹, tendo em vista a existência de indícios de crimes de ação penal pública, previsto no art. 7º, II, da Lei nº 7.492/1986 e no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951, respectivamente, de oferta de valor mobiliário sem registro prévio na CVM e de processo fraudulento por meio de pirâmide financeira.

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

38. Antes de serem intimados para apresentação de suas defesas, Zero10 Club e Gabriel Barbosa apresentaram proposta de celebração de Termo de Compromisso⁴⁰ (“TC”), aduzindo que cumpriram “os requisitos constantes no art. 11, §5º, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76”⁴¹.

39. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), em deliberação de 27.08.2019⁴², propôs ao Colegiado a rejeição da proposta dos Acusados, por ter entendido que, ainda que o óbice jurídico à sua celebração, relacionado à inexistência de oferta de qualquer valor para reparar os prejuízos observados, apontado no Parecer nº 00099/2019/GJU-2/PFE-CVM/PGE/AGU⁴³, viesse a ser superado, a celebração de TC não seria conveniente e oportuna. Para o CTC, “os proponentes foram acusados do cometimento de ilícitos graves e de forma reiterada, inclusive com posterior descumprimento de determinação imposta pela CVM e aparente postura recalcitrante em relação à Autarquia, não se coadunando, esse estado de coisas, com os pressupostos para a utilização da ferramenta do Termo de Compromisso”.

³⁷Art. 9º Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos. § 1º A comunicação de que trata este artigo será efetuada pelos Presidentes do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, admitida delegação de competência, no prazo máximo de quinze dias, a contar do recebimento do processo, com manifestação dos respectivos serviços jurídicos.

³⁸ Doc. 0784156.

³⁹ Doc. 0887558.

⁴⁰ Doc. 0807371.

⁴¹ Art. 11 (...) §5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo instaurado para a apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, se o investigado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a: I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.

⁴² Doc. 0867214.

⁴³ Doc. 0807374.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

40. Em reunião de 12.11.2019⁴⁴, o Colegiado da CVM decidiu pelo não conhecimento da proposta “*tendo em vista a inexistência de proposta propriamente dita de termo de compromisso*”.

VII. NÃO APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA

41. Após a lavratura do TA, foi realizada a citação dos Acusados, tendo sido juntados aos autos certidões de intimação cumprida datadas de 27.11.2019⁴⁵. Em relação à Zero10 Club, a entrega da remessa foi confirmada por aviso de recebimento assinado por terceiro. Quanto a Gabriel Barbosa, a entrega não pôde ser confirmada, portanto foi realizada a citação por edital publicado no Diário Eletrônico da CVM em 07.02.2020⁴⁶. Inobstante, os Acusados não apresentaram razões de defesa.

42. Posteriormente, tendo em vista o aditamento ao TA, os Acusados foram novamente citados. Dessa feita, não houve confirmação de recebimento das correspondências em relação a ambos. Sendo assim, as citações foram realizadas por novo edital publicado no Diário Eletrônico da CVM em 06.10.2021⁴⁷. Mais uma vez, os Acusados deixaram de apresentar razões de defesa.

VIII. DISTRIBUIÇÃO

43. Na reunião do Colegiado de 29.09.2020⁴⁸, fui designada Relatora deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2022.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA

PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.12.21 11:32:04 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

⁴⁴ Doc. 0894903.

⁴⁵ Docs. 0889080 e 0889081.

⁴⁶ Doc. 0931676.

⁴⁷ Doc. 1360817.

⁴⁸ Doc. 1107309.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.006332/2019-45

Reg. Col. 1589/19

Acusados: Gensa Serviços Digitais S.A.

Gabriel Tomaz Barbosa

Assunto: Oferta pública de contratos de investimento coletivo, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SRE em face dos Acusados, por alegada realização de oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19, *caput*², da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º, *caput*³, da ICVM nº 400/2003, ou sua dispensa, nos termos do art. 19, §5º, I⁴, da Lei nº 6.385/1976 e do art. 4º, *caput*⁵, da ICVM nº 400/2003.

2. Este PAS teve origem no Processo Administrativo (“PA”) CVM nº 19957.009381/2018-59, instaurado para apurar fatos relativos a uma denúncia e três consultas formuladas à CVM por investidores ou potenciais investidores da Zero10 Club, as quais apontavam para indícios de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (“CIC”).

3. No âmbito do PA de origem, em 08.01.2019, foi enviado, aos Acusados, o Ofício nº 4/2019/CVM/SRE/GER-3, que fez referência ao conteúdo do *website* da Zero10 Club, por meio do qual estava sendo ofertada oportunidade de investimento, ocasião em que a SRE solicitou esclarecimentos. Contudo, não foi apresentada qualquer resposta.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

³ Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

⁴ Art. 19. (...) § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).

⁵ Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4. Em 12.03.2019, foi emitido o Memorando nº 22/2019-CVM/SRE/GER-3, concluindo (i) existirem “*fortes indícios de que (...) estamos diante de uma fraude, do tipo que poderia ser classificada como ‘Esquema Ponzi’ ou ‘Pirâmide Financeira’*”¹²; e (ii) pela irregularidade da oferta pública de valor mobiliário, por parte da Zero10 Club, sem registro ou dispensa pela CVM.

5. Ao amparo do disposto no referido Memorando e em manifestação da PFE, por meio do Parecer nº 00047/2019/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU, de 15.03.2019, o Colegiado da CVM, por unanimidade, aprovou, em 26.03.2019, a edição de *Stop Order*, o que ocorreu por meio da Deliberação CVM nº 813/2019 e, por ter sido descumprida, ensejou aplicação de multa cominatória diária, que totalizou R\$ 300.000,00 para cada Acusado, tendo em vista o limite aplicável, isso sem prejuízo da apuração da responsabilidade pelas infrações até então cometidas, que se faz no âmbito deste PAS. À época, a CVM divulgou em seu *website* comunicado destinado ao público em geral, pelo qual reforçou o alerta de atuação irregular por parte dos Acusados

6. Em 04.07.2019, a SRE lavrou o Termo de Acusação, em que foram descritos os fatos detalhados no Relatório e proposta a responsabilização dos Acusados pela realização de oferta pública irregular de valores mobiliários (i.e. os CICs), em descumprimento aos art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003. Em 21.07.2021, o TA foi aditado pela SRE para refletir fatos novos acerca dos quais a SRE teve conhecimento no âmbito do PA CVM nº 19957.007962/2019-37, instaurado para apurar o conteúdo de novas denúncias protocoladas perante a CVM, a respeito da atuação da Zero10 Club. O aditamento se deu ao amparo de recomendação feita pela PFE, no Parecer nº 74/2021/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU. Em apertada síntese, os referidos fatos novos são relacionados à continuidade da realização de ofertas públicas irregulares pela Zero10 Club, com as mesmas características e circunstâncias, mas apenas por meio de outras marcas ou “nomes fantasia”, notadamente a “Genbit” e a “Treepart”.

7. Passo à análise do caso.

II. REVELIA

8. Constatado, inicialmente, que os Acusados, regularmente citados, não apresentaram defesa neste PAS. A revelia, contudo, em sede de processo sancionador no âmbito da CVM, não importa em confissão quanto à matéria de fato e tampouco torna incontroversas as alegações da Acusação⁶, que permanece com o ônus de trazer aos autos os elementos de materialidade e autoria.

9. Cabe destacar, ainda, que na fase de investigação, os Acusados chegaram a apresentar petição com vistas à celebração de termo de compromisso, no que não tiveram êxito, pois, como

⁶ Conforme o art. 28 da Resolução nº 45/2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

descrito no Relatório, a petição ensejou decisão do Colegiado pelo não conhecimento da proposta “tendo em vista a inexistência de proposta propriamente dita de termo de compromisso”⁷.

III. MÉRITO

10. Inicialmente, cabe analisar a atividade desenvolvida pela Zero10 Club e a estrutura contratual adotada na estruturação da oportunidade de investimento ofertada.

11. Pelo que se depreende de capturas de tela do *website* da Zero10 Club trazidas aos autos⁸, a Zero10 Club se apresentara como uma “*intermediadora de negócios e ativos digitais, que, entre outros negócios, intermedia (sic) a cessão de cotas da empresa Genbit*”. Na seção “*Como a empresa realiza suas operações?*”, é explanado que essa “*(...) detém tecnologia de Inteligência Artificial para operações rentabilizadas de trade, além de intermediação de grandes volumes de ativos*”. Em dada apresentação de *slides*⁹, expõe-se que a Zero10 Club seria “*(...) especializada na realização de operações de curto prazo, dentre outras transações, desfrutando da volatilidade do mercado das criptomoedas*” e que “[b]asicamente, realiza ganhos financeiros efetuando a compra e a venda de ativos digitais no mercado, por meio de recursos tecnológicos”. O material aponta claramente que a participação no “Programa Zero10.Club” (“Programa”) se daria mediante a “*Cessão de Cotas Acionárias de Empresas, por meio de Sociedade em Conta de Participação*”.

12. Consoante o documento intitulado “*Regulamento do Programa de Bonificação Zero10.Club*”¹⁰ (“Regulamento”), o Programa:

“*(...) tem como único objetivo estimular o desenvolvimento do MDR (Marketing de Relacionamento), relacionado a ativos digitais (criptomoedas), devidamente controlado pela empresa ZINGER HOLDING S.A. (...) mediante a: 1.1.1 - Venda de participação acionária da GENBIT, intermediadora de Ativos Digitais pela via da Sociedade em Conta de Participação; 1.1.2 - Antecipação de distribuição de lucros aos acionistas em proporção pré-definida; 1.1.3 - Participação na bonificação do plano de marketing do PROGRAMA ZERO10.CLUB conforme descrito neste instrumento; 1.1.4 - Opção do SÓCIO OSTENSIVO – GENBIT, para ao final do contrato, recomprar as Quotas societárias do SÓCIO PARTICIPANTE*”.

13. O Regulamento prevê que quaisquer participantes terão, dentre outros, direitos a: (i) “*Aquisição de frações societárias (...) da empresa GEN SOLUÇÕES EIRELI – GENBIT (...)*”; (ii) “*Antecipação na distribuição de lucros que irão variar entre 5% (cinco por cento) e 15% (quinze por cento), de acordo com a quantidade de Quotas adquiridas*”; e (iii) “*(...) recebimento mínimo na ordem de 60% (sessenta por cento) do valor da aquisição original da quota adquirida, ou (...) do contrato de Constituição da Sociedade em Conta de Participação*”. Além disso, há previsão de

⁷ Doc. 0894903.

⁸ Docs. 0784168 ao 0784242.

⁹ Doc. 0784268.

¹⁰ Doc. 0784264.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

bonificação por indicação de novos participantes, que consiste em porcentagem variável conforme o grau de conexão com os indicados (se primários, secundários, terciários, etc.).

14. No que tange à forma de pagamento dos aportes, o Regulamento determina que esses *“deverão ser realizados em ativo digital da espécie (BITCOIN), ou outro ativo digital permitido pela legislação do País do Quotista/LICENCIADO e aceita pela LICENCIANTE (...)”*.

15. Ademais, o *“Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação [(“SCP”)] - Projeto Zero10.Club”* aponta, em *consideranda*, que o sócio ostensivo (a saber, a própria Zero10 Club) *“investe na intermediação, administração e comercialização de ATIVOS DIGITAIS denominados CRIPTOMOEDAS com a intenção de adquirir posição no mercado para ao intermediar, obter a contrapartida com cobrança de taxas, assim, doravante denominado ‘PROJETO ZERO10.CLUB’”* e que o sócio participante (i.e. sócio oculto) tem, ao adquirir as cotas da SCP, o objetivo de *“participar do resultado da atividade ou da receita advinda das taxas percebidas na plataforma de Internet”*.

16. O objeto da sociedade, como consta, é a *“gestão, intermediação e comercialização de ativos digitais com plataforma de uso específico, mediante cobrança de taxas de negociação”*, e a sua administração é atribuída exclusivamente ao sócio ostensivo.

17. Por fim, há a previsão de que o sócio participante *“terá a título de remuneração mensal garantida, a antecipação de participação nos lucros da empresa, variando-se de 5% (cinco) a 15% (quinze) por cento dos valores desembolsados na aquisição de Quotas do PROJETO ZERO10.CLUB”*, em linha com o que dispõe o Regulamento.

18. Em que pese os documentos acima referidos apresentarem uma redação pouco clara e, por vezes, genérica, de modo a dificultar a compreensão detalhada do que, de fato, consistem as operações da Zero10 Club, bem como a forma pela qual eram realizadas, resta evidenciado que havia a oferta de participação em Programa, em que o participante aportava valores em criptomoeda em troca do recebimento de quotas de determinada SCP, que tinha, como sócio ostensivo, a Zero10 Club, e no âmbito da qual havia pactuação de remuneração mensal proporcional ao número de quotas adquiridas e bônus por indicação de outros participantes.

19. Feita essa breve síntese inicial sobre o modelo de negócios, importa analisar se o que era ofertado pela Zero10 Club se enquadra no conceito de CIC, tal como concluiu a Acusação.

20. Como bem apontou a Acusação, quando da apreciação dos processos administrativos – sancionadores, ou não - instaurados por esta CVM, entende-se que a caracterização dos CICs sujeitos ao regime da Lei nº 6.385/1976, requer (i) a ocorrência de oferta pública; e (ii) a existência de investimento, instrumentalizado por título ou contrato (ou um conjunto desses), que, em sua



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

essência, apresente as características elencadas no art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976, a configurar: (a) aporte de recursos (dinheiro ou bem suscetível de avaliação econômica) por parte do investidor; (b) em investimento coletivo; (c) do qual decorra um direito de participação, de parceria ou alguma forma de remuneração (inclusive resultante de prestação de serviços); e (d) que essa remuneração tenha origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros. Esse entendimento – como se sabe, inspirado na notória decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da América no âmbito do caso *Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Co.* (em 1946), que serviu de norte para a própria formulação do conceito legal de CIC no ordenamento pátrio¹¹ –, foi reiterado pelo Colegiado em diversos precedentes¹².

Ocorrência de Oferta Pública

21. Nos termos do art. 19, §3º, da Lei nº 6.385/1976, a oferta pública configura-se com: “*I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou **anúncios destinados ao público**; II - a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores; III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação*” (grifos aditados).

22. No presente caso, resta evidente que a Zero10 Club lançou mão de larga estrutura publicitária para acessar o público investidor.

23. A análise conjunta dos materiais e documentos que formalizam a estrutura de captação e de aplicação de recursos do Programa afasta qualquer dúvida quanto à tentativa de captação de recursos via investimento de poupança popular, como evidenciam (i) as páginas na rede mundial de computadores; (ii) a página na rede social *Facebook*; (iii) o perfil na rede social *Instagram*; (iv)

¹¹ Como bem sintetizado pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez, em seu voto no PAS CVM nº 19957.003406/2019-91 (j. em 26.10.2020): “O caso [Howey] envolvia a oferta de pequenos terrenos nos quais seria desenvolvido o cultivo de laranja, combinada com a contratação opcional de um contrato de prestação de serviço para cultivo e operação da propriedade. Como bem destacado por Luiz Antonio Sampaio Campos, a recepção desse conceito pelo direito brasileiro ‘representou verdadeira revolução copérnica na regulação do mercado de valores mobiliários (...), pois significa o abandono de uma concepção fechada de valor mobiliário, para a adoção de uma concepção funcional-instrumental do que seria valor mobiliário, acabando por alargar sobremaneira sua definição, bem como a competência da CVM’”.

¹² v., p.ex., PAS CVM nº 19957.009778/2018-41, Diretor Relator Otto Lobo, j. em 14.06.2022; PAS CVM nº RJ2018/00370, Diretor Relator Alexandre Rangel, j. em 17.08.2021; PAS CVM nº 19957.003832/2020-32, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 15.06.2021; PAS CVM nº RJ2018/07523, de minha relatoria, j. em 04.05.2021; PAS CVM nº RJ2018/1518, Diretor Relator Alexandre Rangel, j. em 09.03.2021; PAS CVM nº RJ2019/2333, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 27.10.2020; PAS CVM nº 19957.010628/2019-61, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 01.09.2020; PAS CVM nº RJ2018/5377, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 09.06.2020; PAS CVM nº 19957.006343/2017-63, Diretor Relator Carlos Rebello, j. em 09.06.2020; PAS CVM nº RJ2016/8381, de minha relatoria, j. em 18.02.2020; PAS CVM nº RJ2017/3090, Diretor Relator Carlos Rebello, j. 26.02.2019; PAS CVM nº 19957.003593/2018-22, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 29.01.2019; PAS CVM nº RJ2016/8347, Diretor Relator Gustavo Borba, j. em 07.08.2018; PAS CVM nº RJ2007/11593, Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto, j. em 15.01.2008; e PAS CVM nº RJ2006/3364, Diretor Relator Eli Loria, j. em 16.05.2007.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

o canal na plataforma de compartilhamento de vídeos *Youtube*; (v) as chamadas a eventos com o objetivo de captar clientes; (vi) a matéria em portal de notícias *online*; (vii) o “Regulamento do Programa de Bonificação”; (viii) a “Apresentação com Slides da Zero10 Club”; (ix) o “Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação Projeto Zero10 Club”; (x) o “Folder da Zero10 Club”; e (xi) o “Termo de Garantia de Investimento junto à Zero10 Club”.

24. A propósito, o apelo ao aporte de recursos do público em geral em troca do recebimento de remunerações exorbitantes permeiam os materiais acima enumerados. A título de ilustração:



A configuração de investimento em CICs

25. À luz do conjunto fático probatório trazido aos autos, todas as características elencadas no art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976, restam presentes no Programa ofertado pela Zero10 Club. Não somente é o que indica a literalidade de diversos documentos juntados aos autos, mas sobretudo – e mais contundentemente –, no Regulamento do Programa e no contrato de constituição da SCP.

26. O investimento de recursos por parte dos participantes, como anteriormente mencionado, se dava mediante o aporte de valores em criptomoeda, fazendo com que os participantes participassem do Programa e passassem a deter os direitos por esse oferecidos.

27. A formalização, por sua vez, era instrumentalizada contratualmente, tendo em vista que a principal contrapartida do referido aporte era o ingresso do participante, como sócio oculto, na SCP, sendo necessário, para tanto, a assinatura de contrato. Nesse contexto, vale notar que os



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contratos relacionados à aquisição de quotas de sociedade em conta de participação também já foram reconhecidos como CICs, pelo Colegiado, em diversos precedentes¹³.

28. A natureza coletiva do investimento também é clara. O Programa era oferecido indistintamente, de forma padronizada e passível de ser adquirido por vários investidores. Noto, inclusive, que segundo constante do Regulamento do Programa e do contrato de constituição da SCP, havia, inicialmente, 400.000 quotas disponíveis à aquisição por potenciais participantes.

29. O direito de remuneração, por sua vez, também estava claramente previsto. O próprio contrato de constituição da SCP continha a previsão de que o participante (i.e., o sócio oculto) receberia “*remuneração mensal garantida*”, a qual variaria de “*5% (cinco) a 15% (quinze) por cento dos valores desembolsados*”, além de bônus por indicação de outros participantes. Se, na prática, o esquema era, ou não, operado como pirâmide financeira, não há elementos esclarecedores nos autos deste PAS, o que, de todo modo, não afasta a irregularidade imputada.

30. Por fim, resta inequívoca a correlação da remuneração com os esforços da Zero10 Club, na qualidade de sócio ostensivo da SCP e, portanto, terceiro. O contrato de constituição da SCP é claro ao atribuir o desenvolvimento das atividades sociais exclusivamente ao seu sócio ostensivo – como, inclusive, é característica desse tipo de estrutura. A propósito, vale citar o seguinte trecho do voto do então Presidente da CVM Marcelo Trindade no PAS CVM nº RJ2006/3364¹⁴:

“(…) embora falte personalidade jurídica à sociedade em conta de participação, não há dúvida de que nelas os sócios participantes investem recursos para que o sócio ostensivo exerça o objeto social com exclusividade (CC., art. 991), participando dos resultados. Tal contrato, portanto, confere aos sócios participantes direito de participação em rendimentos que advêm do esforço do empreendedor, e se é ofertado a diversas pessoas, e publicamente, preenche os requisitos de que trata o inciso IX do art. 2º da Lei 6.385/76 para caracterizar-se como contrato de investimento coletivo (...).”

31. Por todo o exposto, considerando que não havia prévio registro nem sua dispensa pela CVM, concluo pela ocorrência da irregularidade, configurada pela oferta pública de CICs pela Zero10 Club, em infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e aos arts. 2º e 4º da ICVM nº 400/2003.

Autoria e Responsabilização

¹³ v., p.ex., PAS CVM nº 19957.009778/2018-41, Diretor Relator Otto Lobo, j. em 14.06.2022; PAS CVM nº 19957.005011/2020-67, j. em 15.02.2022 e PAS CVM nº RJ2018/07523, j. em 04.05.2021, ambos de minha relatoria; PAS CVM nº RJ2018/5377, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 09.06.2020; PAS CVM nº RJ2018/00370, Diretor Relator Alexandre Rangel, j. em 17.08.2021; PAS CVM nº 19957.010628/2019-61, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 01.09.2020; PAS CVM nº RJ2018/7211, de minha relatoria, j. em 18.02.2020; PAS CVM nº RJ2017/3090, j. em 26.02.2019 e PAS CVM nº RJ2017/1530, j. em 29.01.2019, ambos de relatoria do Diretor Carlos Rebello; PAS CVM nº RJ2018/324, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 30.10.2018; e PAS CVM nº RJ2006/3364, Diretor Relator Marcelo Trindade, j. em 16.05.2007.

¹⁴ v. PA CVM nº RJ2006/3364, decidido em 16.05.2007.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

32. Restou incontroversa a autoria da infração pelos Acusados e sua reprovabilidade.
33. Destaco, ainda, que, como bem apontado pela Acusação, a responsabilização deve alcançar não apenas a Zero10 Club, mas também Gabriel Barbosa, ao amparo do disposto no art. 56-B da ICVM nº 400/2003, pelas atribuições que ele tinha como seu administrador e único sócio em relação ao cumprimento das obrigações regulatórias impostas à ofertante, bem como pelo papel desempenhado no âmbito daquela.

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

34. Pelo exposto, concluo pela procedência da acusação e passo à dosimetria da pena a ser aplicada à Zero10 Club e Gabriel Barbosa.
35. Para fins de dosimetria, tem-se que a realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do devido registro ou sua dispensa configura infração de natureza grave, consoante o disposto no art. 59, II, da ICVM nº 400/2003.
36. Neste caso, a gravidade em concreto restou muito bem demonstrada pela Acusação, tanto pelo modo e extensão da atuação dos Acusados quanto por sua continuidade, mesmo após a edição de *Stop Order*, bem como sua inobservância pelos Acusados, comprovada, inclusive, pelos fatos novos trazidos aos autos, por meio da utilização de subterfúgios com a utilização de diferentes nomes-fantasia, marcas e denominações, e de forma reativa à fiscalização da CVM e sem mudança de substância quanto à estrutura da oferta irregular de CICs.
37. Além disso, tampouco envidaram quaisquer esforços tendentes a regularizar a situação da oferta realizada via mercado de valores mobiliários. Ao contrário, os Acusados agiram de modo ainda mais reprovável, tendo em vista que potenciais investidores chegaram a receber cópia de certidão negativa de existência de processos administrativos sancionadores perante a CVM, apresentada com o intuito ardiloso de serem levados a crer que os Acusados haviam se regularizado perante a CVM. Consoante detalhado no Relatório, houve clara tentativa de conferir aparência de regularidade, trazendo mais confusão e incertezas para o público investidor, como evidenciaram as denúncias/consultas formuladas à CVM após o descumprimento da *Stop Order*.
38. Ressalto que os fatos objeto deste PAS ocorreram sob a vigência da nova redação conferida à Lei nº 6.385/1976 pela Lei nº 13.506/2017, constituindo infrações graves à norma que dispõe sobre ofertas públicas de valores mobiliários, e constam do Grupo V do Anexo A à Resolução CVM nº 45/2021, que revogou e substituiu a ICVM nº 607/2019, no âmbito da consolidação de normas da CVM, sem alteração de mérito.
39. Em razão das características e particularidades do caso concreto, como acima referidas, e tendo em vista que não foi possível apurar o número de investidores alcançados pela oferta nem



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

o montante total da oferta, tampouco os valores efetivamente aportados, proponho a aplicação de pena de multa pecuniária e a fixação da pena base no montante de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em relação a cada um dos Acusados.

40. Ademais, considero, como circunstâncias agravantes, a prática reiterada da conduta irregular, computada no percentual de 15%, e o cometimento de infração mediante simulação, tendo em vista as ofertas subsequentes realizadas com a contínua troca de nome-fantasia, marcas ou denominações, computada no percentual de 25%, bem como a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários, à luz do impacto significativamente negativo das ofertas e captações realizadas por meio do mercado marginal para os investidores em geral e seus efeitos deletérios para a integridade do mercado de capitais, computada no percentual de 15%. Não havendo circunstâncias atenuantes e aplicado o somatório das circunstâncias agravantes, totaliza-se o montante de R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), para cada Acusado.

41. Pelo exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação da **Gensa Serviços Digitais S.A. (Zero10 Club)** e de **Gabriel Tomaz Barbosa** à penalidade de multa pecuniária a ser aplicada a cada um, individualmente, no valor de **R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais)**, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do prévio registro perante a CVM nem sua dispensa, em infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e nos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

42. Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Estadual de São Paulo e ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento às comunicações anteriormente efetuadas, para as providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências.

É como voto.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2022.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA

PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.12.22 18:04:38 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.006332/2019-45

Reg. Col. 1589/19

Acusados: Gensa Serviços Digitais S.A.

Gabriel Tomaz Barbosa

Assunto: Oferta pública de contratos de investimento coletivo, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Presidente: João Pedro Nascimento

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

I. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SRE em face dos Acusados, por alegada realização de oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º, *caput*, da ICVM nº 400/2003, ou sua dispensa, nos termos do art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e do art. 4º, *caput*, da ICVM nº 400/2003.

2. Começo elogiando o voto apresentado pela Diretora Relatora Flávia Perlingeiro e adiantando que acompanharei suas conclusões. Ainda assim, esta manifestação de voto em separado é conveniente para destacar a importância da atuação desta CVM na investigação e punição de ofertas irregulares de valores mobiliários que se utilizam de roupagem “tech” e/ou chamariz envolvendo criptoativos, com base nas normas gerais aplicáveis à Regulação do Mercado de Capitais².

II. CONDUÇÃO CUIDADOSA E EFICIENTE DESTE CASO PELA ÁREA TÉCNICA

3. A área técnica adequadamente instruiu o Termo de Acusação e conheceu os fatos

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório da Diretora Relatora (“Relatório”).

² Além de estarem sujeitas a colaboração com Ministério Público e Autoridades Policiais, sempre que for necessária a repressão de condutas em esferas de competência vizinhas à da CVM.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

relativos ao caso em concreto, a partir de vasto material probatório. Nestes termos, constam dos autos: (i) denúncia inicial³; (ii) consultas à CVM formuladas pelo público em geral⁴; (iii) capturas de tela do *website*⁵ <https://www.zero10.club/index.html>, que foi posteriormente cancelado e retirado da internet; (iv) apresentação de slides⁶ com descrição da empresa; (v) “Regulamento do Programa de Bonificação Zero10 Club” (o “Programa”)⁷; (vi) “Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação [(“SCP”)] – Projeto Zero10.Club”⁸; (vii) “Termo de Garantia de Investimento junto à Zero10 Club”⁹, bem como (viii) elenco de materiais que divulgavam a atuação dos Acusados, tanto por meio das redes sociais, quanto por meio de reportagens em portais de notícias.

4. A análise dos documentos demonstra que os Acusados se valeram de discurso rebuscado e complexo, com objetivo de “distrair” o público-alvo do potencial investimento, passando-se por supostos *experts* ou “autoridades” (*i.e.*, ofertantes em condição irregular) em assunto pretensamente complexo que excederia a compreensão do público em geral (*i.e.*, potenciais investidores). Constrói-se apelo para que os potenciais investidores confiem no “especialista” com suposto viés cognitivo de “autoridade”¹⁰, que – em realidade – não é sequer registrado perante a CVM.

5. Embora o caso em tela busque se revestir de “roupagem tech” e “aspecto crypto”, em realidade, o que se observa é uma oferta pública irregular de valores mobiliários, que segue modelo tradicional de Sociedade em Conta de Participação, como acertadamente apontou a Diretora Relatora Flávia Perlingeiro.

6. Conforme descrito no Termo de Acusação¹¹, os Acusados ofertaram publicamente, de maneira irregular, oportunidade de investimento no tal Programa, que proporcionaria aos potenciais investidores direito de participação, com rendimentos pré-estabelecidos.

³ Doc. 0783981.

⁴ Docs. 0783915, 0783978 e 0783974.

⁵ Docs. 0784168 ao 0784242.

⁶ Doc. 0784268.

⁷ Doc. 0784264.

⁸ Docs. 0784269 e 0784272.

⁹ Docs. 0784587 e 0784289.

¹⁰ O público em geral comumente recorre a “atalhos mentais” que, embora racionalmente falhos, acabam induzindo decisões financeiras: esses erros recorrentes são estudados como “vieses” (do inglês “biases”), objeto de estudo das finanças comportamentais. O viés da autoridade está presente quando investidores se veem predispostos a acreditar, apoiar ou obedecer a figuras percebidas como de autoridade, em uma tendência de validação que persiste ainda que haja discrepâncias nas informações prestadas.

¹¹ DOC. 1297875



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

7. Para participar, era necessário que os investidores depositassem “criptomoeda” (*Bitcoin*) na carteira da “Genbit”, que se apresentava com a “fachada” de *exchange* de ativos digitais. Em contrapartida ao depósito, o participante receberia “Cotas Empresariais com Garantia pela ZRH Capital”, formalizando Sociedade em Contas de Participação, que, de um lado, tinha a Zero10 Club como Sócio Ostensivo e, de outro lado, poderia ter cada um dos potenciais investidores como Sócios Participantes.

8. A compra e venda de cotas era formalizada em contrato particular, sendo que a oferta prometia remuneração mensal garantida: de 5% a 15%, que variava a depender do valor do investimento (classificado como básico, *premium* ou *gold*). Além disso, o participante poderia ainda receber bônus pela indicação de outros investidores.

9. Me parece importante descrever alguns fatos positivos na atuação da CVM no presente caso (ainda que, com isso, incorra no risco de ser repetitivo em relação ao bem construído Relatório da Diretora Flávia Perlingeiro). Penso, todavia, que estes pontos reforçam que — para além de não haver impunidade em casos como este submetidos à CVM — há também um cuidado preventivo no sentido de evitar que se alastrem as consequências adversas e os danos causados ao público investidor. Sendo assim, veja-se que:

- (i) Pelo Memorando nº 22/2019-CVM/SRE/GER-3¹², a SRE fundamentou que houve oferta irregular de valores mobiliários, que se enquadravam como contratos de investimento coletivo (artigo 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976)¹³. Além disso, a Acusação demonstrou a legitimidade passiva dos Acusados e, assim, arguindo por sua responsabilização pelas infrações.
- (ii) A CVM agiu prontamente para impedir que a conduta continuasse. Em 26.03.2019¹⁴, o Colegiado da CVM, por unanimidade, aprovou a edição da *Stop Order*, por meio da Deliberação CVM nº 813/2019¹⁵, comunicada aos Acusados no Ofício nº 66/2019/CVM/SRE/GER-3¹⁶.

¹² Doc. 784115.

¹³ Sobre o conceito de contrato de investimento coletivo e a atuação da CVM, consultar: NASCIMENTO, João Pedro B. do. PALIS, Pedro Maruo. “*Novos Contratos de Investimento Coletivo: Evolução Conceitual, Ofertas Irregulares e a Atuação da CVM*”. In: Temas de Direito Empresarial: Direito Societário, Mercado de Capitais e Direito da Insolvência. Rio de Janeiro: Quartier Latin, 2022.

¹⁴ Reunião do Colegiado nº 10/2019 (Doc. 0784146).

¹⁵ Doc. 0784128.

¹⁶ Doc. 0784136.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iii) Não obstante, os Acusados continuaram agindo de forma irregular. A partir de maio de 2019, apurou-se¹⁷ que “os investidores da Zero10” estariam utilizando suposta “certidão padrão” emitida por esta Autarquia, com o propósito de declarar a inexistência de Processos Administrativos Sancionadores da CVM em face de Zero10 Club, como “*subterfúgio para continuar captando novos investidores, mostrando uma suposta regularidade da empresa junto à CVM*”, descumprindo a Deliberação CVM nº 813/2019.
- (iv) A CVM seguiu recebendo consultas e denúncia¹⁸ sobre a reincidência dos Acusados, que continuavam a ofertar o investimento mesmo com a *Stop Order*. Sendo assim, a Autarquia aprimorou o rigor de sua atuação disciplinar, com a SRE emitindo o Relatório nº 83/2019-CVM/SRE/GER-3¹⁹.
- (v) Como consequência, em 17.06.2019, foram enviados os Ofícios CVM nº 158 e 159²⁰ aos Acusados, aplicando multa cominatória diária de R\$5.000,00, pelo prazo de 60 dias, totalizando multas de R\$300.000,00 para cada Acusado²¹. Os Ofícios não encerravam o exame da responsabilidade pelas infrações, mas reforçavam o esforço adequado pela CVM para interromper as ilicitudes.
- (vi) Ainda com o intuito de evitar novos danos ao mercado, no mesmo dia, a CVM divulgou em seu *website* comunicado ao público em geral²², pelo qual reforçou alerta de atuação irregular por parte dos Acusados.
- (vii) A SRE lavrou Termo de Acusação no âmbito deste PAS no mês seguinte²³.

¹⁷ Doc. 0784152.

¹⁸ Docs. 0784161, 0784316 (p. 2), 0784332, 0784316 (p. 72)

¹⁹ Doc. 0784311.

²⁰ Respectivamente, docs. 0784337 e 0784338.

²¹ Nos termos do art. 14 da então vigente ICVM nº 452/2007.

²² Doc. 0785453.

²³ O referido Termo de Acusação foi aditado em julho de 2021, em atendimento ao Parecer nº 74/2021/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (doc. 1297630), por meio do qual a PFE recomendou que fossem refletidos também novos fatos decorrentes do PA nº 19957.007962/2019-37. Tal PA havia sido instaurado para apurar novas denúncias protocoladas perante a CVM, que indicavam que, em reação à atuação da CVM, a Zero10 Club teria deixado de utilizar a marca “Zero10” e passado a utilizar as marcas: “Treep Club de Vantagens”, “Genbit” e “Treepart”; informando, também, que as cotas adquiridas no âmbito da Zero10 Club teriam sido migradas para



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

A pronta atuação desta Autarquia deve ser destacada, tanto no que concerne a ordem de suspensão de conduta (*Stop Order*), quanto a instauração de PAS para verificar a pertinência de medida sancionadora.

- (viii) Os fatos foram também comunicados ao Ministério Público, por meio do Ofício nº 131/2019/CVM/SGE, em 14.05.2019²⁴, e do Ofício nº 320/2019/CVM/SGE, em 25.11.2019²⁵, tendo em vista a existência de indícios de crimes de ação penal pública, previsto no art. 7º, II, da Lei nº 7.492/1986 e no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951, respectivamente, de oferta de valor mobiliário sem registro prévio na CVM e de processo fraudulento por meio de pirâmide financeira.
- (ix) Como bem pontuado pela Diretora Relatora, não cabe à CVM analisar se ocorreu no caso esquema de pirâmide financeira, diagnóstico que deve ser conduzido pela autoridade penal competente.
- (x) Os Acusados apresentaram proposta Termo de Compromisso²⁶, que foi recusada porque havia óbice jurídico para sua aceitação²⁷. Adicionalmente, o CTC pontuou que a celebração de TC não seria conveniente, ainda que esse óbice fosse superado, tendo em vista se tratar de ilícitos graves, cometidos de forma reiterada, *“inclusive com posterior descumprimento de determinação imposta pela CVM e aparente postura recalcitrante em relação à Autarquia”*.
- (xi) Concordo com a avaliação do CTC: os Acusados afrontaram esta Autarquia, utilizando-se de artifícios para continuar e reincidir nas condutas ora analisadas; e
- (xii) Devidamente citados, os Acusados não apresentaram razões de defesa.

a Genbit. Portanto, não bastasse a reiteração das condutas, houve ainda o dolo da simulação. As ofertas subsequentes foram realizadas com a contínua troca de nomes-fantasia, marcas e denominações sociais para driblar as restrições impostas e seguir praticando as condutas ilícitas, que aqui são objeto de persecução.

²⁴ Doc. 0784156.

²⁵ Doc. 0887558.

²⁶ Doc. 0807371

²⁷ Os Acusados não ofereceram qualquer reparação aos prejuízos observados, conforme apontado pela PFE no Parecer nº 00099/2019/GJU- 2/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. 0807374).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III. INTERESSE PÚBLICO NA PUNIÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS À CONFIANÇA NA ORDEM ECONÔMICA VIGENTE

10. As condutas analisadas no presente caso têm potencial efeito difuso e risco de lesarem a confiança na ordem econômica vigente, que é um dos bens jurídicos tutelados por esta Autarquia.

11. As experiências traumáticas de investidores em ofertas públicas irregulares com aspecto fraudulento têm o condão de afastá-los, de forma geral, de outras oportunidades legítimas de investimento. Dessa forma, o dano é propagado no Mercado de Capitais como um todo.

12. Em artigo recente, tive a oportunidade de alertar justamente sobre casos como este:

“Adicionalmente, há fraudadores que se aproveitam do desconhecimento do público em geral sobre a tecnologia, aplicando golpes conhecidos com roupagem ‘tech’, em que o ineditismo da matéria é utilizado para efeito ‘chamariz’. Não raro, levam a vítima a acreditar que o investimento nesse tipo de ativo poderia resultar em ganhos sem precedentes (quando, na realidade, muitas vezes não há sequer investimento, mas sim uma mera apropriação dos recursos)”²⁸.

13. Ofertas irregulares em que há potencial natureza fraudulenta, como a que ora julgamos, frustram a confiança dos investidores em relação ao Mercado de Capitais e devem ser reprimidas. Além disso, as referências à “criptoeconomia” também contaminam a credibilidade deste segmento de negócios que, desde que com adequação aos princípios constitucionais, pode vir a se desenvolver e gerar oportunidades para o Brasil²⁹.

14. O papel educacional da CVM é buscar orientar os investidores em geral sobre a importância de realizarem negócios de maneira informada e consciente, buscando conhecer

²⁸ NASCIMENTO, João Pedro B. do, DAMIANI, Maria Gabriela. THIENGO, Pedro W. “Os Primeiros Passos em Direção à Regulação dos Criptoativos no Mercado de Capitais”. In Direito Empresarial e suas Interfaces Volume 3 – Homenagem a Fábio Ulhoa Coelho. Ed. Quartier Latin: São Paulo, 2022.

²⁹ Veja-se, a este respeito, o Parecer de Orientação nº 40/2022, por meio do qual a CVM — a fim de garantir maior previsibilidade e segurança — está contribuindo para: (i) a proteção do investidor e da poupança popular; (ii) a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, (iii) prevenção e combate à corrupção; (iv) controle à evasão fiscal; e (v) prevenção e combate ao financiamento do terrorismo e/ou proliferação de armas de destruição em massa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

os riscos envolvidos, especialmente quando estiverem diante de oportunidades de investimento em produtos novos ou pouco usuais.

15. A Autarquia está empenhada em conscientizar os investidores em geral sobre importância da Educação Financeira, valorizando a busca por informações e conhecimento sobre os riscos inerentes as oportunidades de investimento, antes de realizarem os negócios pretendidos³⁰. Cabe aqui a referência ao alerta aos investidores que a CVM apresentou sobre os riscos de fraudes envolvendo criptoativos³¹.

IV. NÃO HÁ VÁCUO LEGISLATIVO

16. A CVM foi criada para exercer seu poder-dever tendo em vista as finalidades específicas expressas no artigo 4º da Lei 6.385/76. Destaco os objetivos de estimular a formação de poupança e sua aplicação, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular dos mercados, proteger os investidores e assegurar a observância de práticas comerciais equitativas.

17. Para tanto, a CVM está incumbida do poder-dever não só para regular, mas também de supervisionar e punir eventuais irregularidades. A Autarquia dispõe de diversos instrumentos legais para reprimir ilícitos praticados no âmbito do mercado de capitais, inclusive se envolverem ofertas irregulares de criptoativos que se enquadrem como valores mobiliários, tais como a emissão de *Stop Orders* e instauração de processos administrativos sancionadores.

18. Mesmo sem legislação específica sobre criptoativos³², não há vácuo legislativo que impossibilite o enfrentamento pela Autarquia de fraudes praticadas com roupagem “tech” e/ou chamariz em criptoativos, desde que envolvam valores mobiliários. Fraude não se regula, se pune³³.

19. O conhecimento dos fatos pela CVM pode e deve ser aproveitado pelas autoridades competentes, em suas respectivas esferas, por meio dos convênios e acordos de cooperação

³⁰ Veja-se, a este respeito e como exemplo, o portal <https://www.gov.br/investidor/pt-br>, que é um dos meios pelos quais a CVM busca difundir Educação Financeira no Brasil.

³¹ Série de Alertas – Criptoativos”, disponível em <https://www.investidor.gov.br/publicacao/Alertas/listaalertas.html>, último acesso em 19/12/2022.

³² Registre-se que, nesta data, acaba de ser sancionada a Lei nº 14.478/2022.

³³ KARMEL, Roberta S. *Regulation by Prosecution: The Securities and Exchange Commission vs Corporate America*. New York: Simon & Schuster, 1981.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

técnica que firmamos, visando garantir a preservação dos bens jurídicos tutelados por esta Autarquia.

20. Nos casos que extrapolam sua competência, a Autarquia busca comunicar ao Ministério Público e às Autoridades Policiais para a investigar as repercussões penais das condutas identificadas na esfera administrativa, como fez no presente caso. Assim, as autoridades competentes poderão fazer cumprir as leis e regras gerais dos diversos ramos do Direito, inclusive o Direito Penal Econômico no caso dos ilícitos praticados na seara do Mercado de Capitais.

V. CONCLUSÃO

21. Expostas minhas considerações sobre o caso, que não alteram o mérito da análise, acompanho integralmente o voto da Diretora Relatora, inclusive no que diz respeito à conclusão e à adequada dosimetria.

É como voto.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2022.

João Pedro Nascimento
Presidente